

1501065-16.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2205902/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 19342096 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 1375/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2205902 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501065-16.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501065-16.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2205902/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 19342096 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 1375/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2205902 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

1375/21/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2205902/2021 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MENDES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.GUILHERME MENDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 61, inc. II, "j", do Código Penal, porque, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 20h10min, na Rua das Samambaias, 120, bloco K, apto. 22, Jardim Santo Antônio Boa

Vista, nesta cidade e comarca, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico ilícito, as seguintes drogas: 02 tijolos de maconha, pesando 2,33kg, 54 porções da mesma substância, 29 microtubos com cocaína, 119 microtubos de crack e 152 frascos de lança-perfume.

Após a apresentação da defesa preliminar (fls. 152/153) a denúncia foi recebida no dia 16 de novembro de 2021 (fls. 157/160).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou condenação do réu nos termos da denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no patamar mínimo, e o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, facultando a possibilidade de interposição de recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01), Boletim de Ocorrência (fls. 15/17), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18), Laudo de Constatação Provisória de Substância Provisória (fls. 19/22), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 78/80 e 83/85), bem como pelas demais provas corroboradas nos autos.

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu GUILHERME MENDES DOS SANTOS manifestou o seu direito de permanecer calado durante o auto de prisão em flagrante. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o crime. Na data dos fatos estava de folga em sua casa quando os policiais chegaram tentando abrir a porta. Foi perguntar quem era e constatou a presença de policiais, que ingressaram em sua casa e o obrigaram a deitar no chão. Os policiais disseram que alguém teria corrido para o interior do imóvel. Negou este fato e os policiais o indagaram se tinha passagem. Informou que respondeu processo por tráfico de drogas no ano de 2014. Os policiais vasculharam a sua casa e nada encontraram no local. Não conhecia os policiais que atuaram na ocorrência. Acredita que foi preso em razão dos seus antecedentes criminais. É inocente. Realmente errou no passado, mas dessa vez não cometeu qualquer crime. Atualmente tem 28 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí. É solteiro e mora sozinho. A sua família o abandonou após se preso no ano de 2014 pelo crime de tráfico de drogas. Em 2012 respondeu processo por crime de porte de arma de fogo. Não tem filhos. Trabalha como vendedor de cartela de bingo.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha RENAN MARTINS FRANCO, policial militar, declarou durante a fase extrajudicial e em juízo que na data dos fatos realizava patrulhamento ostensivo, juntamente com seu colega de farda, pelo bairro Santo Antônio da Boa Vista, e ao adentrarem ao condomínio denominado Samambaia se depararam com o acusado traficando drogas, na posse de uma sacola nas mãos. Ato contínuo, ao avistar a viatura oficial, o acusado saiu correndo, oportunidade em que foram ao seu encalço e conseguiram detê-lo adentrando em seu apartamento (nº 22, do bloco K, do residencial). Em poder do acusado foi encontrada uma sacola plástica que carregava contendo drogas. Dentro do imóvel também havia mais substâncias entorpecentes. Na

sacola e no imóvel foram apreendidos 29 pinos de cocaína, sendo 08 de cor amarela, 10 de cor verde, e 11 de cor preta; 54 papelotes de maconha, 119 pedras de crack, 152 vidros contendo líquido aparentando ser lança perfume, três aparelhos celulares das marcas LG, Samsung e Multilaser, e a quantia de R\$280,00 reais. Indagado informalmente o acusado admitiu que realizava a venda de entorpecentes e afirmou que possuía mais drogas nos fundos do condomínio, apontando o local, que é uma área de mata. Ao ingressarem na área de mata encontraram dois tijolos de maconha enterrados, que foram igualmente apreendidos. O réu foi quem levou os policiais até o local onde estava enterrada a maconha. O réu foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Não havia denúncia anônima noticiando a prática de tráfico de drogas pelo local. Não conhecia o réu de outras abordagens.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar da Força Tática RENAN ALVES DE OLIVEIRA, que participou da prisão em flagrante do acusado, confirmando toda a diligência que culminou com a apreensão das drogas descritas na denúncia. O réu admitiu ser o responsável pela distribuição das drogas no local.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes e não deixam nenhuma dúvida no sentido de que o acusado efetivamente realizava de forma intensa a distribuição de drogas pelo local indicado na denúncia.

Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e harmônicos entre si quando da descrição de toda a ocorrência, desde o momento em que o réu foi surpreendido com uma sacola nas mãos ao ingressarem no condomínio e tentou empreender fuga em direção ao apartamento 22, do bloco K, onde acabou sendo detido. Em poder do réu, dentro da sacola, havia diversas substâncias entorpecentes devidamente embaladas para venda. No interior da residência do acusado havia mais drogas igualmente destinadas à comercialização.

Neste ponto, ao contrário do que alegou a Douta Defesa, os policiais afirmaram que localizaram drogas na sacola transportada pelo réu e dentro do imóvel do acusado em seus depoimentos, informação esta devidamente estampada, aliás, no BOPM de fls. 129.

A diligência policial neste primeiro momento logrou êxito em apreender substancial quantidade de drogas variadas (54 porções de maconha, 29 microtubos contendo cocaína, 119 microtubos de cocaína na forma de "crack", além de 52 frascos de lança-perfume).

Ou seja, o acusado distribuía no condomínio palco da diligência policial cocaína, crack, lança perfume e maconha. E certamente era o responsável direto pelo tráfico de drogas, agindo como meio de vida e subsistência, como já fez em data anterior quando da sua primeira prisão em flagrante.

No mais, este Magistrado vem reiteradamente em procedimentos que tramitam perante este juízo afastando qualquer imputação eu envolva apreensão de droga em local indicado pelo réu, mormente se este for de difícil acesso e onde jamais a polícia encontraria o entorpecente. Aqui, na forma relatada pelos policiais, o réu teria indicado um local onde manteria enterrado dois tijolos de maconha (mata de difícil acesso nos fundos do condomínio). Ora, dentro do padrão do "homem médio" e já detido pelos policiais na posse de farta quantidade e diversidade de drogas, o réu não teria qualquer motivo para indicar aos milicianos outro local onde guardaria mais drogas, mormente se elas jamais seriam localizadas se não fornecesse tal informação. E diante da negativa do réu havendo dúvida neste ponto excluo da imputação inicial os dois tijolos de maconha pesando 2,3kg de maconha que foram apreendidos, remanescendo, contudo, as demais drogas apreendidas em poder do réu na sacola que portava e que eram por ele guardadas em sua residência.

Além da farta quantidade e diversidade de drogas (54 porções de maconha, 29 microtubos contendo cocaína, 119 microtubos de cocaína na forma de "crack", e 52 frascos de lança-perfume), os policiais ainda apreenderam três aparelhos celulares das marcas LG, Samsung e Multilaser, e a quantia de R\$280,00 em espécie, certamente proveniente da nefasta venda de drogas promovida pelo acusado no local.

Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais merecem credibilidade, mormente porque não foram desconstituídos por qualquer meio de prova colacionados aos autos. Aceitar a versão apresentada pelo réu seria uma absoluta inversão de valores em nossa sociedade que não pode ser admitida se não houver qualquer prova nos autos. Lembrando, também, que o réu declarou expressamente que não conhecia os milicianos que trabalharam na ocorrência, os quais não teriam qualquer motivo para acusa-lo injustamente de um crime que não cometeu.

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

Portanto, o conjunto probatório amealhado não deixa nenhuma dúvida no sentido de que o acusado efetivamente desenvolvia o tráfico de drogas em grande escala no local indicado na denúncia.

A condenação do réu é de rigor nos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência específica (fls. 97/98), e aumento a pena anteriormente fixada em 1/3, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

Não há atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena não existem causas de aumento de pena a serem analisadas.

Inviável a aplicação da causa de redução de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei 11.343/06, tendo em vista que o réu é reincidente específico, o que por si só já não permite a aplicação de tal redução.

O réu cumprirá a reprimenda acima cominada em regime inicial fechado, único compatível com a gravidade do crime cometido, que é equiparado a hediondo e com a pena total estabelecida, atentando, ainda, para a reincidência específica do acusado e dedicação a esta atividade criminosa.

Por fim, permanecem hígidos os fundamentos para manutenção da prisão cautelar do

acusado, na esteira do artigo 312, do CPP, razão pela qual vedo o apelo em liberdade.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME MENDES DOS SANTOS a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, expedindo-se com urgência guia de execução provisória.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a execução definitiva.

Jacarei, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA